



MINISTÈRE DU BUDGET

Le Ministre d'Etat

**ARRETE MINISTERIEL N° 001/ME/MIN.BUDGET/2025 DU 13 mars 2025
PORTANT MISE EN PLACE DE LA PLATEFORME NUMERIQUE DE GESTION DES
MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DU BUDGET,

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en son article 92, alinéas 1, 2 et 4 ;

Vu la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, spécialement en ses articles 33, 34 et 35 ;

Vu la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques telle que modifiée et complétée par la Loi n° 23/030 du 28 juin 2023 ;

Vu l'Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du Numérique spécialement en ses articles 1, 2, 9, 21, 104 et 107 ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des ministères ;

Vu l'Ordonnance n°24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n°24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n°10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, spécialement en ses articles 4, 1er tiret et 5 alinéa 1, 1^{er} tiret ;

Vu le Décret n°10/27 du 28 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics ;

KRS

Vu le Décret n°10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics ;

Vu le Décret n°10/33 du 28 décembre 2010 fixant les modalités d'approbation des marchés publics et de Délégation de Service Public ;

Vu le Décret n° 10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics ;

Vu le Décret n° 23/12 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures des marchés publics, spécialement en son article 85 ;

Vu le Décret n° 24/13 du 14 octobre 2024 relatif à la gestion électronique des marchés publics en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 3 ;

Vu la réglementation du change en République Démocratique du Congo du 25 mars 2014 tel que modifié à ce jour, spécialement en son article 4 alinéa 1^{er} ;

Considérant, d'une part, la nécessité de déterminer les conditions, modalités et procédures à suivre en cas d'appel d'offres ou de consultations par voie électronique, d'une part, et, d'autre part, celle de mettre en place la plateforme numérique de gestion des marchés publics ;

ARRETE :

CHAPITRE I^{er} : DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Article 1^{er} :

Il est mis en place, en République Démocratique du Congo, une plateforme numérique de gestion des marchés publics dénommée Système intégré de gestion des marchés publics de la République Démocratique du Congo, désignée « *SIGMAP-RDC* ».

Article 2 :

Le SIGMAP-RDC a pour objet de garantir la prise en charge de l'ensemble du processus des marchés publics à savoir la planification, la passation, l'approbation, l'exécution et le contrôle a priori et a posteriori des marchés publics.

Le SIGMAP-RDC garantit la traçabilité, la transparence et l'exhaustivité des informations et la production en temps réel des statistiques des marchés publics.



Article 3 :

Le présent Arrêté s'applique à la gestion électronique des marchés publics conclus par :

- Le pouvoir Central, ses services déconcentrés et ses services auxiliaires ;
- les provinces, les entités territoriales décentralisées et leurs services auxiliaires ;
- les établissements et services publics ainsi que les entreprises publiques ;
- tous les autres organismes créés par l'Etat et dont l'activité est financée ou garantie par l'Etat ;
- les institutions de droit public ;
- les personnes morales de droit privé mandatées et/ou bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes de droit public ;
- les agences d'exécution des projets financés sur les ressources extérieures.

CHAPITRE II : DES FONCTIONALITES DE LA PLATEFORME SIGMAP-RDC

Article 4 :

Le SIGMAP-RDC intègre les principales fonctionnalités ci-après :

- L'enregistrement des plans de passation de marchés, PPM en sigle ;
- l'enregistrement des dossiers de mise en concurrence ;
- la gestion et la publication des avis ;
- la gestion des opérations de passation des marchés publics ;
- le suivi de l'exécution des marchés publics ;
- la gestion des recours ;
- le tableau de bord ;
- la production des statistiques ;
- la prise en charge des marchés à une enveloppe ou deux enveloppes, en une étape ou en deux étapes;
- La prise en charge des marchés avec une ou plusieurs monnaies étrangères ;
- la consultation des informations sur la passation des marchés publics par les citoyens.

Pour la soumission des documents volumineux, un service de stockage en nuage pré approuvé est mis en place. Ce dispositif permet aux soumissionnaires et aux autorités contractantes de déposer ou de télécharger des fichiers. L'autorité contractante ainsi que les soumissionnaires ont accès à ces fichiers.

KBS

Article 5 :

Les règles de fonctionnement et d'utilisation de SIGMAP-RDC sont précisées dans la charte d'utilisation et dans le Manuel des utilisateurs pris par voie de circulaire du Ministre ayant le budget dans ses attributions.

CHAPITRE III : DE LA MISE EN ŒUVRE DU SIGMAP-RDC

Article 6 :

La mise en œuvre du SIGMAP-RDC se réalise suivant deux phases, à savoir la phase pilote et la phase de généralisation.

Article 7 :

La phase pilote concerne les services utilisateurs du Pouvoir central identifiés par la circulaire du Ministre du Pouvoir central ayant le budget dans ses attributions conformément à l'article 45 du Décret n° 24/13 du 14 octobre 2024 relatif à la gestion électronique des marchés publics en République Démocratique du Congo.

Les services utilisateurs sont ceux qui passent les marchés, assurent le contrôle a priori et a posteriori, émettent les avis de non-objection et approuvent les marchés au travers du SIGMAP-RDC.

La phase de généralisation inclut l'usage de la plateforme par tous les acteurs des marchés publics cités à l'article 3 du présent Arrêté.

Article 8 :

Lorsqu'ils en font la demande, les Provinces, les Entités territoriales décentralisées, les agences d'exécution des projets et tout autre acteur identifié à l'article 3 du présent Arrêté sont intégrés, après avis de l'Autorité de régulation des marchés publics, dans la phase pilote de mise en œuvre de la plateforme SIGMAP-RDC.

CHAPITRE IV : DE L'UTILISATION DU SIGMAP-RDC DANS LA GESTION DES MARCHES PUBLICS

Article 9 :

Sont tenus de passer leurs marchés au travers du SIGMAP-RDC, les services utilisateurs désignés par la circulaire du Ministre du pouvoir central ayant le budget dans ses attributions.

ABS

Les autorités contractantes non retenues pour la phase pilote de mise en œuvre du SIGMAP-RDC, suivant la circulaire du Ministre du pouvoir central ayant le budget dans ses attributions tel que spécifié à l'article 7 du présent arrêté, sont néanmoins tenues d'élaborer et de publier leurs plans de passation des marchés au travers du SIGMAP-RDC.

Afin de permettre aux autorités contractantes visées à l'alinéa précédent d'élaborer leurs plans de passation des marchés publics, un centre de service partagé, disposant des postes de travail du SIGMAP-RDC, est mis à leur disposition au sein de la Cellule de gestion des projets et des marchés publics du Ministère du Budget.

Article 10 :

Conformément aux articles 18, 19 et 20 du Décret n°24/13 du 20 octobre 2024 relatif à la gestion électronique des marchés publics en République Démocratique du Congo, l'Autorité de régulation des marchés publics est chargée, consécutivement à la demande écrite des responsables des services intervenants dans le SIGMAP-RDC, de donner les habilitations aux utilisateurs.

Chaque utilisateur de la plateforme numérique est seul responsable de l'usage de l'identifiant et du mot de passe qui lui sont attribués.

La Coordination informatique interministérielle, CII en sigle, est chargée de l'administration du logiciel SIGMAP-RDC et garantit son bon fonctionnement.

Article 11 :

Les autorités contractantes, retenues ou non retenues dans la phase pilote, sont tenues de publier, sur le portail web de la plateforme SIGMAP-RDC ainsi que le site officiel de l'Autorité de régulation des marchés publics, les avis d'attribution des marchés accompagnés des renseignements sur les bénéficiaires effectifs des marchés publics prévus par le Décret n°23/012 du 03 mars 2023 portant manuel de procédures des marchés publics.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12 :

Toutes les dispositions du présent Arrêté, à l'exception des articles 9, 11 et 14, portent exclusivement sur la phase pilote de mise en œuvre du SIGMAP-RDC.

ABG

Article 13 :

Conformément aux dispositions de l'article 45 du Décret n° 24/13 du 14 octobre 2024 relatif à la gestion électronique des marchés publics en République Démocratique du Congo, les dispositions du présent Arrêté sont d'application progressive.

Au début de chaque exercice budgétaire, une circulaire du Ministre du pouvoir central ayant le budget dans ses attributions identifie les services éligibles à l'utilisation de la plateforme SIGMAP-RDC.

Au terme de la phase pilote, un arrêté du Ministre du pouvoir central ayant le budget dans ses attributions lance la phase de généralisation du SIGMAP-RDC.

Article 14 :

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les marchés publics passés par les autorités contractantes non retenues pour la phase pilote ainsi que les marchés publics, en cours, passés par les autorités contractantes désignées pour la phase pilote, mais antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Arrêté.

Article 15 :

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.

Article 16 :

Le Secrétaire Général au Budget est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 13 Mars 2025

Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE